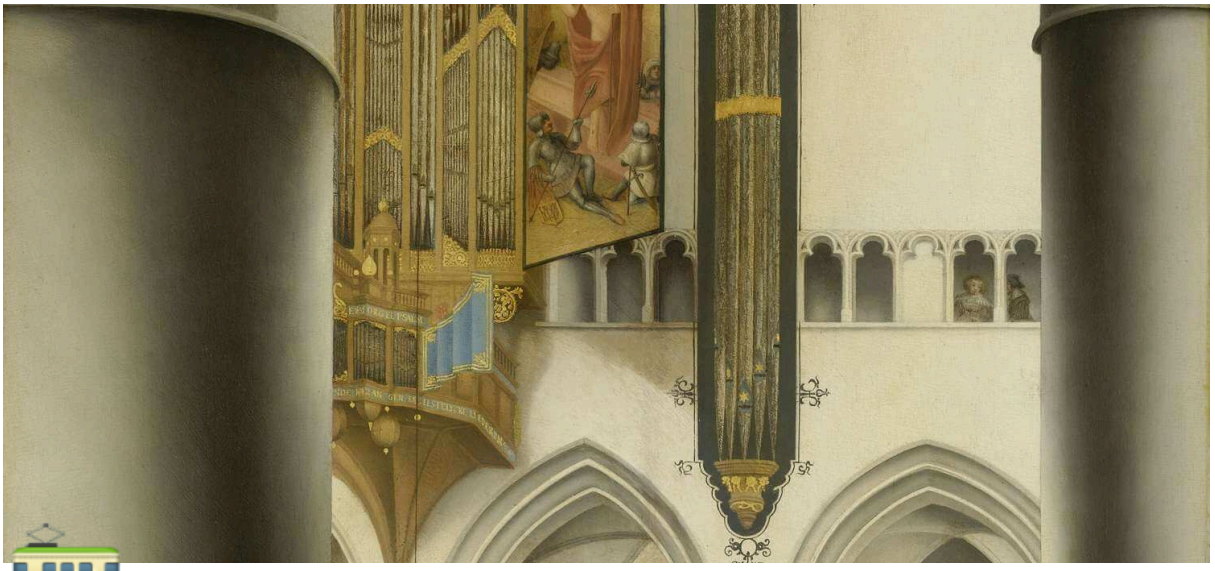

CHƯƠNG 4: DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. Dân chủ và dân chủ xã hội chủ nghĩa

1. Dân chủ và sự ra đời, phát triển của dân chủ

a) Quan niệm về dân chủ

- Thuật ngữ ‘dân chủ’ được ra đời vào khoảng thế kỷ XVII - VI trước Công nguyên
- Được các nhà chính trị gọi giản lược là quyền lực của nhân dân, hay quyền lực thuộc về nhân dân
- Đến nay, điểm khác biệt cơ bản về cách hiểu là tính chất trực tiếp của mối quan hệ sở hữu quyền lực công cộng và cách hiểu về nội hàm của khái niệm nhân dân
- Theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, dân chủ có 1 số nội dung cơ bản sau:
    - **Về phương diện quyền lực**: dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân là chủ nhân của nhà nước

- **Trên phương diện chế độ xã hội và lĩnh vực chính trị**, dân chủ là 1 hình thức hay hình thái nhà nước
- **Trên phương diện tổ chức và quản lý xã hội**, dân chủ là 1 nguyên tắc - nguyên tắc dân chủ, kết hợp với nguyên tắc tập trung để hình thành nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và quản lý xã hội

- **Dân chủ với tư cách 1 hình thức tổ chức thiết chế chính trị, 1 hình thức hay hình thái nhà nước, nó là 1 phạm trù lịch sử, ra đời và phát triển gắn liền với nhà nước và mất đi khi nhà nước tiêu vong. Song, dân chủ với tư cách 1 giá trị xã hội, nó là 1 phạm trù vĩnh viễn, tồn tại và phát triển cùng với sự tồn tại và phát triển của con người, của xã hội loài người**
- Trên cơ sở đó và điều kiện cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển dân chủ theo hướng:
  - **Dân chủ là 1 giá trị nhân loại chung**
  - **Dân chủ là 1 thể chế chính trị, 1 chế độ xã hội**
    - Dân chủ nghĩa là mọi quyền hạn đều thuộc về nhân dân. Dân phải thực sự là chủ thể của xã hội và hơn nữa, dân phải được làm chủ 1 cách toàn diện
    - Trong đó dân chủ trong kinh tế và chính trị là nổi bật nhất vì chúng quyết định dân chủ trong xã hội và dân chủ trong đời sống văn hóa - tinh thần, tư tưởng, thể hiện trực tiếp quyền con người (nhân quyền) và quyền công dân (dân quyền) của người dân
  - **Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân**
  - Đảng ta đã khẳng định: "*trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng 'lấy dân làm gốc', xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động*"
- Từ những cách tiếp cận trên, có thể hiểu: **Dân chủ là 1 giá trị xã hội phản ánh những quyền cơ bản của con người; là 1 hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền; có quá trình ra đời, phát triển cùng với lịch sử xã hội nhân loại**

b) Sự ra đời, phát triển của dân chủ

- Trong chế độ cộng sản nguyên thủy đã xuất hiện hình thức manh nha của dân chủ mà Ph. Ăng-ghen gọi là '**dân chủ nguyên thủy**', hay còn gọi là 'dân

chủ quân sự' - đặc trưng cơ bản của hình thức này là bầu ra lĩnh quân sự thông qua 'Đại hội nhân dân'

- Khi trình độ LLSX phát triển dẫn tới sự ra đời của chế độ tư hữu, **nền dân chủ nô** ra đời, đặc trưng là dân tham gia bầu ra nhà nước
    - Tuy nhiên. 'Dân là ai', theo quy định của giai cấp cầm quyền chỉ gồm giai cấp chủ nô và phần nào thuộc về các công dân tự do (tăng lữ, thương gia và 1 số trí thức), còn lại là 'nô lệ'
- Với sự tan rã chế độ chiếm hữu nô lệ, xã hội loài người bước vào thời kỳ đen tối với sự thống trị của **nhà nước chuyên chế phong kiến**
- Cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XV, GCTS tiến bộ về tự do, công bằng, dân chủ đã mở đường cho sự ra đời của **nền dân chủ tư sản**. Tuy nhiên, do được xây dựng trên nền kinh tế chế độ tư hữu về TLSX, nên thực tế vẫn là nền dân chủ của thiểu số những người nắm giữ TLSX đối với đại đa số nhân dân lao động
- CMT10 Nga thắng lợi (1917), thời đại mới mở ra - **thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH** để thực hiện quyền lực của đại đa số nhân dân
- Như vậy, cho đến nay có **3 nền (chế độ) dân chủ**:
    - **Nền dân chủ chủ nô, gắn với chế độ chiếm hữu nô lệ**;
    - **Nền dân chủ tư sản, gắn với chế độ TBCN**
    - **Nền dân chủ XHCN, gắn với chế độ XHCN**

2. Dân chủ xã hội chủ nghĩa

a) Quá trình ra đời của nền dân chủ XHCN

- Dân chủ XHCN đã được phôi thai từ thực tiễn đấu tranh giai cấp ở Pháp và Công xã Pari năm 1871, tuy nhiên chỉ đến khi CMT10 Nga thành công với sự ra đời của nhà nước XHCN đầu tiên, nền dân chủ XHCN mới chính thức được xác lập
- Quá trình phát triển của nền dân chủ XHCN nghĩa là từ thấp lên cao
- **Nguyên tắc cơ bản** của nền dân chủ XHCN nghĩa là không ngừng mở rộng dân chủ, nâng cao mức độ giải phóng cho những người lao động, thu hút họ

tham gia tự giác vào công việc quản lý nhà nước. Càng hoàn thiện bao nhiêu, nền dân chủ XHCN lại càng tự tiêu vong (tính chính trị) bấy nhiêu

- Tuy nhiên, CN Mác - Lê-nin lưu ý đây là quá trình lâu dài - xã hội đạt trình độ phát triển rất cao, xã hội không còn sự phân chia giai cấp, khi đó dân chủ XHCN với tư cách là 1 chế độ nhà nước cũng tiêu vong
- Từ những phân tích trên, có thể hiểu: **Dân chủ XHCN là nền dân chủ cao hơn về chất so với nền dân chủ có trong lịch sử nhân loại, là nền dân chủ mà ở đó, mọi quyền lực thuộc về nhân dân, dân là chủ và dân làm chủ; dân chủ và pháp luật nằm trong sự thống nhất biện chứng; được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền XHCN, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản**
- Cũng cần lưu ý rằng, đến nay, sự ra đời của nền dân chủ XHCN mới chỉ trong 1 thời gian ngắn, ở 1 số nước có xuất phát điểm về kinh tế, xã hội rất thấp, lại thường xuyên bị tấn công, do vậy, mức độ dân chủ đạt được còn nhiều hạn chế ở hầu hết các lĩnh vực. Ngược lại, với các nước TBCN đã có nhiều lần điều chỉnh về xã hội, trong đó quyền con người đã đạt được quan tâm ở mức độ nhất định, tuy nhiên bản chất của CNTB không thay đổi
- **Để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân trong chế độ dân chủ XHCN**, ngoài Đảng Cộng sản, đòi hỏi nhiều yếu tố như trình độ dân trí, tạo dựng cơ chế pháp luật đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền làm chủ nhà nước và quyền tham gia vào các quyết sách của nhà nước, điều kiện vật chất để thực thi dân chủ

b) Bản chất của nền dân chủ XHCN

- **Bản chất chính trị:**
  - Nền dân chủ XHCN do ĐCS lãnh đạo - yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, bởi vì, ĐCS đại biểu cho trí tuệ, lợi ích của GCCN. Với nghĩa này, dân chủ XHCN mang tính nhất nguyên về chính trị
  - V.I.Lênin đã diễn đạt khái quát về bản chất và mục tiêu của dân chủ XHCN rằng: '*Chế độ dân chủ vô sản so với bất cứ chế độ dân chủ tư sản nào, cũng dân chủ hơn gấp triệu lần*'
  - Nền dân chủ XHCN khác về chất so với nền dân chủ TS ở bản chất giai cấp (GCCN và GCTS); ở cơ chế nhất nguyên và cơ chế đa nguyên; một

đảng hay nhiều đảng; ở bản chất nhà nước (nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nhà nước phát quyền tư sản)

- **Bản chất kinh tế:**
  - Nền dân chủ XHCN dựa trên chế độ sở hữu xã hội về TLSX chủ yếu của toàn xã hội đáp ứng sự phát triển ngày càng cao của LLSX dựa trên cơ sở khoa học - công nghệ hiện đại
  - Khác với nền dân chủ TS, bản chất kinh tế của nền dân chủ XHCN nghĩa là thực hiện chế độ công hữu về TLSX chủ yếu và thực hiện chế độ phân phối lợi ích theo kết quả lao động là chủ yếu
- **Bản chất tư tưởng - văn hóa - xã hội:**
  - Lấy hệ tư tưởng Mác - Lê-nin
  - Kế thừa, phát huy những tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc; tiếp thu những giá trị tư tưởng - văn hóa - văn minh, tiến bộ xã hội... mà nhân loại đã tạo ra ở tất các quốc gia, dân tộc,...
  - Trong nền dân chủ XHCN có sự kết hợp hài hòa về lợi ích giữa cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội
- Với những bản chất nêu trên, **dân chủ XHCN chỉ có được với điều kiện tiên quyết là đảm bảo vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản**

II. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

1. Sự ra đời, bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa

a) Sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa

- Xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân lao động muốn thoát khỏi sự áp bức, bất công và chuyên chế, ước mơ xây dựng 1 xã hội dân chủ
- Tuy nhiên, chỉ đến khi xã hội TBCN xuất hiện, khi mà những mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất TB tư nhân về TLSX với tính chất xã hội hóa ngày càng

cao của LLSX ngày càng gay gắt, dẫn tới khủng hoảng về kinh tế làm xuất hiện phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản, khi đó, Đảng Cộng sản mới được thành lập lãnh đạo cách mạng

- Nhà nước XHCN ra đời là kết quả của cuộc cách mạng do giai cấp vô sản và nhân dân lao động tiến hành dưới sự lãnh đạo của ĐCS
- Như vậy, **nhà nước XHCN là 1 kiểu nhà nước mà ở đó, sự thống trị chính trị thuộc về GCCN, do cách mạng XHCN sản sinh ra và có sứ mệnh xây dựng thành công CNXH, đưa nhân dân lao động lên địa vị làm chủ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội trong 1 xã hội phát triển cao - xã hội XHCN**

b) Bản chất của nhà nước XHCN

- **Về chính trị**, sự thống trị của giai cấp bóc lột là sự thống trị của thiểu số đối với tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động trong xã hội nhằm bảo vệ và duy trì địa vị của mình. Còn sự thống trị về chính trị của giai cấp vô sản là sự thống trị của đa số đối với thiểu số giai cấp bóc lột nhằm giải phóng giai cấp mình và giải phóng tất cả các tầng lớp nhân dân lao động khác trong xã hội
- **Về kinh tế**, bản chất của nhà nước XHCN chịu sự quy định của cơ sở kinh tế của xã hội XHCN, đó là chế độ sở hữu xã hội về TLSX chủ yếu
- **Về văn hóa - xã hội**, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và những giá trị văn hóa tiên tiến, tiến bộ của nhân loại

c) Chức năng của nhà nước XHCN

- Căn cứ vào tính chất của quyền lực nhà nước, chức năng được chia thành **chức năng giai cấp (trấn áp)** và **chức năng xã hội (tổ chức và xây dựng)**
    - **Với nhà nước bốc lột**, thực hiện chức năng trấn áp đóng vai trò quyết định trong việc duy trì địa vị của giai cấp nắm quyền chiếm hữu TLSX chủ yếu của xã hội
    - **Với nhà nước XHCN**, chức năng trấn áp là của GCCN và nhân dân lao động đối với giai cấp bóc lột đã bị lật đổ, giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội
- Điều quan trọng hơn cả là chính quyền mới tạo ra được nâng cao sản xuất cao hơn chế độ xã hội cũ, nhờ đó mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đại đa số các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động. Vì vậy, vấn đề quản lý và xây dựng kinh tế là then chốt, quyết định

- Cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới là nội dung chủ yếu và mục đích cuối cùng của nhà nước XHCN

2. Mối quan hệ giữa dân chủ XHCN và nhà nước XHCN

a) Dân chủ XHCN là cơ sở, nền tảng cho việc xây dựng và hoạt động của nhà nước XHCN

- Thông qua việc lựa chọn 1 cách công bằng, bình đẳng những người đại diện cho quyền lợi chính đáng của mình vào bộ máy nhà nước, tham gia 1 cách trực tiếp hoặc gián tiếp vào hoạt động quản lý của nhà nước, khai thác và phát huy 1 cách tốt nhất sức mạnh trí tuệ của nhân dân cho hoạt động của nhà nước

b) Nhà nước XHCN trở thành công cụ quan trọng cho việc thực thi quyền làm chủ của người dân

- Bằng cách thể chế hóa ý chí của nhân dân thành các hành lang pháp lý, phân định 1 cách rõ ràng quyền và trách nhiệm của mỗi công dân, là cơ sở để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình, song là công cụ bạo lực để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, bảo vệ nền dân chủ XHCN

III. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

1. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

a) Sự ra đời, phát triển của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

- Chế độ dân chủ nhân dân ở nước ta được xác lập sau CMT8 năm 1945
- Đến năm 1976, tên nước đổi thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đại hội VI của Đảng (1986) khẳng định: 'Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng 'lấy dân làm gốc', xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động'

b) Bản chất của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam

- Dựa vào Nhà nước xã hội chủ nghĩa và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân
- Dân chủ là mục tiêu của chế độ XHCN (dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh); là bản chất của chế độ XHCN (do nhân dân làm chủ, quyền lực thuộc về nhân dân); là động lực để xây dựng CNXH (phát huy sức mạnh của nhân dân, của toàn bộ dân tộc); gắn với pháp luật (phải đi đôi với kỷ luật, kỷ cương)
- Bản chất dân chủ XHCN ở Việt Nam được thực hiện qua các hình thức dân chủ gián tiếp và dân chủ trực tiếp
    - **Hình thức gián tiếp**: là hình thức dân chủ đại diện, được thực hiện do nhân dân 'ủy quyền', giao quyền
    - **Hình thức trực tiếp**: là hình thức nhân dân hành động trực tiếp quyền làm chủ nhà nước và xã hội

2. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

a) Quan niệm về nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam

- Theo quan niệm chung, nhà nước pháp quyền là nhà nước thượng tôn pháp luật
- Là kiểu nhà nước mà ở đó, tất cả mọi công dân đều được giáo dục pháp luật và phải hiểu biết pháp luật, tuân thủ pháp luật, pháp luật phải đảm bảo tính nghiêm minh
- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CHXN của ĐCSVN đã đưa ra những nội dung khái quát về xây dựng nhà nước pháp quyền:
    - **Đề cao vai trò tối thượng của Hiến pháp và pháp luật**

- **Đề cao quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, đảm bảo quyền con người**
- **Tổ chức bộ máy vừa bảo đảm tập trung, thống nhất, vừa có sự phân công giữa các nhánh quyền lực, phân cấp quyền hạn và trách nhiệm giữa các cấp chính quyền nhằm đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, tránh lạm quyền**
- **Có mối quan hệ thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân**

b) Đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có 1 số đặc điểm cơ bản như sau:

- **Xây dựng nhà nước do nhân dân lao động làm chủ, đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân**
- **Nhà nước được tổ chức và hoạt động dựa trên cơ sở của Hiến pháp và pháp luật**
- **Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rõ ràng: lập pháp, hành pháp và tư pháp**
- **Phải do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo**
- **Tôn trọng quyền con người, coi con người là chủ thể, là trung tâm của sự phát triển**
- **Tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ**

Bên cạnh đó, còn thể hiện **sự khác biệt so với các nhà nước pháp quyền khác**

- Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam mang bản chất GCCN, phục vụ lợi ích cho nhân dân; nhà nước là công cụ chủ yếu để DDCSVN định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội

3. Phát huy dân chủ XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay

a) Phát huy dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay

- **Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo ra cơ sở kinh tế vững chắc cho xây dựng dân chủ XHCN**

- Phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp
- Nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng của thể chế, xây dựng và hoàn thiện thể chế phải được tiến hành đồng bộ cả 3 khâu:
  - Ban hành văn bản, quy định của thể chế
  - Xây dựng cơ chế vận hành, thực thi thể chế trong hoạt động kinh doanh cụ thể
  - Hoàn thiện tổ chức bộ máy theo dõi, giám sát việc thi hành thể chế, xử lý vi phạm và tranh chấp trong thực thi thể chế
  - Phải phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường

- **Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch**
- **Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh với tư cách điều kiện để thực thi dân chủ XHCN**
- **Nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nền dân chủ XHCN**
- **Xây dựng và từng bước hoàn thiện các hệ thống giám sát, phản biện xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân**

b) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực
- Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm